



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

24 בינואר 2024

987

י"ד בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 9) (פודולוג), התשפ"ד-2024. 22.....

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 9) (פורולוג), התשפ"ד-2024*

- תיקון סעיף 2 1. בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מרפא בעיסוק" יבוא:
- "פורולוג" – מי שניתנה לו תעודה לפי הוראות סעיף 58(בג)(1):".
2. בסעיף 58 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (כא) יבוא:
- "(כב) (בסעיפים קטנים (כג) עד (כו), "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 9) (פורולוג), התשפ"ד-2024.
- (כג) (1) המנהל רשאי להעניק תעודה בפודיאטריה המוגבלת לפעולות בפודיאטריה שאינן כוללות טיפול פולשני והרדמה מקומית בכף הרגל (להלן – פעולות פולשניות). למי שיש בידו תעודה המעידה על סיום לימודיו בפודולוגיה מחוץ לישראל (בסעיף קטן זה – תעודת סיום לימודים) שהמנהל הכיר בה בהתאם להוראות פסקה (2), ושהתקיימו בו הוראות פסקה (3) לעניין עיסוק בפודיאטריה, אם המנהל הורה כי עליו לעמוד בתנאי זה, ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים המנויים בפרט 6 לתוספת הראשונה, שיחולו בשינויים אלה:
- (א) הוראות פסקה (1) – לא ייקראו;
- (ב) בפסקה (3) –
- (1) בפסקת משנה (א), אחרי "בתקנות" יקראו "למעט בפעולות פולשניות";

ד ב ר י ה ס ב ר

במדינות מסוימות אין אפשרות ללמוד את מקצוע הפודיאטריה כתואר אקדמי, והמקצוע נלמד בלימודי תעודה שנקראים לימודי פודולוגיה. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה עלה בדיוני ועדת הבריאות של הכנסת כי בלימודי הפודולוגיה כאמור לא נכללת הכשרה לביצוע טיפול פולשני והרדמה מקומית בכף הרגל (להלן – פעולות פולשניות). משכך, ומכיוון שלפי החוק דרוש תואר אקדמי לשם קבלת תעודה במקצוע הפודיאטריה, מי שלמד לימודי פודולוגיה כאמור אינו יכול לקבל תעודת מקצוע במקצוע הפודיאטריה בישראל.

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), קובע את התנאים הנדרשים לקבלת תעודה במקצועות הבריאות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, ובין היתר בפודיאטריה. לשם קבלת תעודת פודיאטר, על המבקש לעמוד בדרישות הקבועות בסעיף 8 לחוק, ובכלל זה בהוראות פרט 6 לתוספת הראשונה לחוק (להלן – פרט 6) לעניין השכלה אקדמית ממוסד מחוץ לישראל, תעודה או רישיון מהרשות המוסמכת במדינה שבה השלים את לימודיו לעיסוק באופן עצמאי בפודיאטריה, דרישות ניסיון ועמידה בבחינות שקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן – המנהל).

* הצעות חוק מס' 918/25/פ (מספר פנימי: 2197223) ו-2194/25/פ (מספר פנימי: 2198977): הועברו לוועדה ביום כ"ו באייר התשפ"ג (17 במאי 2023).

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשפ"ג, עמ' 704.

(2) בפסקת משנה (ב), במקום "מנהל מחלקה מוכרת לאורתופדיה" יקראו "רופא מומחה באורתופדיה", ובמקום "מנהל המחלקה" יקראו "הרופא המומחה".

(2) המנהל רשאי להכיר בתעודת סיום לימודים בהתקיים ההוראות שלהלן, ובלבד שיכיר בתעודה כאמור רק אם הלימודים התחילו לפני יום ט"ז בניסן התשפ"ט (1 באפריל 2029); השר רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שנתיים:

(א) תעודת סיום הלימודים ניתנה על ידי מוסד בחוץ לארץ שבמועד מתן התעודה היה מוכר כמוסד להשכלה גבוהה או היה מוכר על ידי הרשויות המוסמכות באותה מדינה כמוסד ללימודי תעודה בפודיאטריה, והכול לפי הדין החל במדינה שבה ניתנה התעודה;

(ב) (1) המנהל הכיר במוסד שבו ניתנה תעודת סיום הלימודים, בתעודת סיום הלימודים שניתנה על ידי המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתעודת סיום הלימודים; בהחלטה זו ישקול המנהל, בין השאר, את רמת המוסד, את רמת הלימודים, את תוכנית הלימודים, את היקף הלימודים לתעודה ואת משך הלימודים לתעודה במוסד בהשוואה לרמת הלימודים, לתוכנית הלימודים, להיקף הלימודים ולמשך הלימודים לתואר אקדמי ראשון בפודיאטריה כאמור בפרט 6(1) בתוספת הראשונה, אף אם בתוכנית הלימודים לא נכללות פעולות פולשניות, והכול כפי שיוורה; בהחלטה כאמור רשאי המנהל להתייעץ עם הוועדה המייעצת.

דברי הסבר

של רופא מומחה באורתופדיה (במקום בפיקוח של מנהל מחלקה מוכרת לאורתופדיה בישראל, כפי שנדרש לעניין הפודיאטרים). המנהל יציין בתעודה את הפעולות המותרות לבעל התעודה מתוך הפעולות שהותרו לפודיאטר בתקנות לפי סעיף 3(ב)(4) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976.

תעודה כאמור תינתן על בסיס הכרה בתעודת סיום הלימודים בפודולוגיה בחוץ לארץ, ובלבד שהלימודים התחילו לפני יום ט"ז בניסן התשפ"ט (1 באפריל 2029). מוצע להסמיך את שר הבריאות לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.

הצעת החוק נועדה לאפשר למי שלמדו לימודי פודולוגיה מחוץ לישראל ועלו לישראל לעסוק במקצוע לאחר עלייתם ארצה, ובתוך כך להבטיח את הרמה המקצועית ההולמת של העוסקים בתחום זה ולהגן על בריאות הציבור. ההסדר המוצע לא יחול על תושבי ישראל שמרכז חייו היה בישראל בטרם יצא ממנה לשם לימודים בתחום.

מוצע להסמיך את המנהל לתת תעודה בפודיאטריה שתהיה מוגבלת לביצוע פעולות שאינן פולשניות (להלן - תעודה) למי שעומד בכל התנאים לקבלת תעודת פודיאטר כאמור, אף אם אין לו תואר אקדמי כנדרש לפי פרט 6(1), שלא עסק בפעולות פולשניות ושעבד בפיקוח

(2) המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו ולעמוד בבחינות שהורה כתנאי להכרה במכלול לימודיו לפי פסקת משנה זו.

(3) לא ידחה המנהל בקשה להכיר במוסד מסוים בחוץ לארץ לראשונה אלא לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת:

(ג) תעודת סיום הלימודים מוכרת על ידי הרשויות המוסמכות במדינה שבה ניתנה, על פי הדין החל באותה מדינה, לשם קבלת הרישיון או התעודה הנדרשים כדי לעסוק בפודיאטריה במדינה שבה ניתנה.

(א) המנהל רשאי להורות, במקרים חריגים, כי המבקש לא יקבל תעודה לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שעסק בפודיאטריה בהיקף ניכר, למעט בפעולות פולשניות, בישראל, במשך שישה חודשים לפחות, במקום שבו האחראי או הממונה הוא בעל תעודת פודיאטר, בעל תעודת פודיאטר מנתח או רופא מומחה באורתופדיה, והמבקש הוכיח ידע וניסיון בפודיאטריה בתום התקופה האמורה להנחת דעתו של המנהל; לשם כך רשאי המנהל להעניק תעודה זמנית בפודיאטריה, המוגבלת לפעולות בפודיאטריה שאינן כוללות פעולות פולשניות, שתוקפה יוגבל לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים (בפסקה זו – תעודה זמנית). למבקש שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי מתקיימים בו כל התנאים בסעיף קטן זה למעט פסקה זו.

(ב) המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות מסוימות שקבע או עבודה במקומות בעלי מאפיינים מסוימים בלבד, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית, יראו אותו כפודולוג כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה.

ד ב ר י ה ס ב ר

חריגים המנהל יוכל לדרוש כי המבקש יעסוק בפודיאטריה בפיקוח מקצועי של בעל תעודת פודיאטר, בעל תעודת פודיאטר מנתח או רופא מומחה באורתופדיה לתקופה של שישה חודשים, ובתקופה זו תינתן לו תעודה זמנית בפודיאטריה, המוגבלת לפעולות שאינן פולשניות. תוקף התעודה הזמנית לא יעלה על שנתיים. המנהל יוכל לקבוע בתעודה הזמנית כאמור הגבלות נוספות אם יראה צורך בכך כדי להבטיח את בריאות הציבור (סעיף קטן (כג) המוצע).

ההכרה בתעודת סיום הלימודים תלויה בכך שבמועד נתינתה, מוסד הלימודים היה מוכר באותה מדינה כמוסד להשכלה גבוהה או כמוסד ללימודי תעודה בפודיאטריה, ושהמנהל הכיר במוסד הלימודים, בתעודת סיום הלימודים ובמכלול הלימודים על סמך השוואה לאלה הנלמדים לתואר ראשון לפי פרט 6, אף אם תוכנית הלימודים אינה כוללת פעולות פולשניות. עם זאת, המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי החוק, רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו ולעמוד בבחינות שעליהן יורה כתנאי להכרה במכלול הלימודים. כמו כן, במקרים

(4) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על תושב ישראל שמרכז חייו היה בישראל בטרם יצא את ישראל ולמד לימודים כאמור בסעיף קטן זה מחוץ לישראל; לעניין פסקה זו, לא יראו את מי שהגיע לישראל למטרות שירות או התנדבות בצבא הגנה לישראל, בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או בשירות לאומי-אזרחי כמי שמרכז חייו היה בישראל בתקופת שירותו או התנדבותו, או את מי שהגיע לישראל למטרת השתתפות בתוכניות חוויה בישראל המוכרות על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל או ממשלת ישראל או בתוכניות אחרות של הגעת צעירים מחוץ לישראל המוכרות על ידי שר העלייה והקליטה ושר הבריאות, כמי שמרכז חייו היה בישראל בתקופת השתתפותו בתוכניות האמורות.

(5) בתעודה שניתנה לפי סעיף קטן זה יציין המנהל את הפעולות המותרות לבעל התעודה מתוך הפעולות שהותרו לפודיאטר בתקנות לפי סעיף 3(ב)(4) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976.

(כד) מי שעסק בפודיאטריה בישראל, למעט בפעולות פולשניות, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בעיסוק כאמור להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה כאמור בסעיף קטן (כג)(1) אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים באותו סעיף קטן למעט התנאי האמור בפרט 6(4) שבתוספת הראשונה, ובשינויים אלה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה:

(1) בפרט 3(6) שבתוספת הראשונה, המילים "מתוכן לפחות שישה חודשים בעבודה כאמור בפסקת משנה (ב)" - לא ייקראו;

(2) על אף האמור בפרט 6(3)(ג) שבתוספת הראשונה, לגבי מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, רשאי המנהל להביא בחשבון גם עבודה בתקופה שקדמה לתקופה האמורה באותו פרט.

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע להסמיך את המנהל לתת תעודה, לפי בקשה שתוגש בתוך שנה מיום תחילתו של התיקון המוצע, למי שעומד בתנאים לקבלת תעודה, למעט עמידה בבחינה כאמור בפרט 6(4), ושערב תחילתו של התיקון המוצע עסק בפודיאטריה בישראל, למעט בפעולות פולשניות (סעיף קטן (כה) המוצע).

מוצע להסמיך את המנהל לתת תעודה זמנית לתקופה שיורה, שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילתו של ההסדר המוצע, גם למי שלא התקיימו בו הדרישות לפי פרט 6(3) ו-4(4) לעניין ניסיון נדרש ועמידה בבחינה, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי ערב תחילתו

מוצע להסמיך את המנהל לתת תעודה, לפי בקשה שתוגש בתוך שנה מיום תחילתו של התיקון המוצע, למי שעומד בתנאים לקבלת תעודה, למעט עמידה בבחינה כאמור בפרט 6(4), אם במשך חמש שנים לפחות ערב תחילתו של התיקון המוצע הוא עסק בישראל בפודיאטריה, למעט בפעולות פולשניות, והוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעל ידע וניסיון מתאים, גם אם לא עבד בתיקון המוצע במשך שישה חודשים לפי הוראות פרט 6(3) וגם אם הניסיון שצבר כלל עבודה בתקופה שקדמה לחמש שנים לפני יום הגשת הבקשה לתעודה (סעיף קטן (כד) המוצע).

(כז) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודיאטריה בישראל, למעט בפעולות פולשניות, ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים כאמור בסעיף קטן (כג)(1), למעט התנאי האמור בפרט 6(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.

(כו) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודיאטריה בישראל, למעט בפעולות פולשניות, ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים כאמור בסעיף קטן (כג)(1), למעט פרט 6(3) ו-4(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה כאמור באותו סעיף קטן שתוקפה יוגבל לתקופות שיוורה המנהל ושלא יעלו בסך הכול על 36 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה – תעודה זמנית); המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש לדעתו כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית, יראו אותו כפודולוג כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (כה)."

3. תיקון חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996², בסעיף 2 –

(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "קרימינולוג קליני", יבוא "פודולוג";

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", "פזיוותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירופרקט", אחרי "קרימינולוג קליני", יבוא "פודולוג".

4. תחילתו של חוק זה ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024).

ד ב ר י ה ס ב ר

לבסוף, מוצע לקבוע כי תחילתו של ההסדר המוצע תהיה ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024).

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תמשיך ועדת הבריאות של הכנסת לדון בין היתר בתנאי הניסיון והעבודה בפיקוח הנדרשים לשם קבלת תעודה.

של התיקון המוצע הוא עסק בישראל בפודיאטריה, למעט בפעולות פולשניות. המנהל יוכל להטיל על בעל התעודה הזמנית הגבלות נוספות ככל שיראה לנכון כדי להבטיח את בריאות הציבור (סעיף קטן (כו) המוצע).

מוצע לתקן את חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, כך שפודולוג יוכר כמטפל לפי אותו חוק.

יוזמים: חברי הכנסת יוסף טייב, טטיאנה מזרסקי, ינון אזולאי, אברהם בעלאל, ניסים ואטורי, ישראל אייכלר, מיכל מרים וולדיגר
מצטרף: חבר הכנסת אלמוג כהן

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"ד, עמ' 480.

